

일련번호	16	감사자	행정4급 △△△		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

시정요구(금액)

제 목 계속공사 수의계약 낙찰률 부적정

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 ◀◀◀◀사업 준공구간 중 미이관지역(신규 조성지역) 공원·녹지의 체계적 유지관리를 목적으로 ‘◀◀◀◀ 4단계 공원녹지 조경유지관리공사(2024년)’의 공사계약을 계속공사에 대한 수의계약(시담)으로 발주하였다.

[표 1] 계약내역

구분	계약명	계약체결일	예정가격(원)	계약금액(원)	예가대비 낙찰률	계약상대자
제1차공사	◀◀◀◀ 4단계 조경공사	2020. 11. 2.	8,966,065,382	7,743,158,000	86.36%	(주)■■■■■
계속공사	◀◀◀◀ 4단계 공원녹지 조경유지관리공사	2024. 5. 2.	300,584,357	268,061,000	89.18%	

자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

계약담당자는 공사계약 체결 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 국가계약법 시행령)」 제26조제1항제2호 가목에 따라 공사와 관련하여

장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 수의계약(이하 계속공사에 대한 수의계약)을 체결할 수 있으며, 「국가계약법 시행령」 제31조 및 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제9조제2항제1호에 의거 제1차공사의 낙찰률이 100분의 87.75 미만인 경우로서 계속공사의 추정가격이 10억원 미만인 계속공사의 계약금액은 해당 예정가격에 100분의 87.75를 곱한 금액 이하로 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, ★★★★★처는 전차공사인 ‘시화,MTV 4단계 조경공사’의 낙찰률이 100분의 86.63으로 후속공사인 ‘◀◀◀◀◀ 4단계 공원녹지 조경유지관리공사’는 100분의 87.75의 낙찰률을 적용해야 하나, 100분의 89.18의 낙찰률을 적용하여 계약을 체결하였다.

그 결과, [표 2]와 같이 정당 계약금액에서 4,298,227원을 초과하여 계약을 체결하였다.

[표 2] 전차공사의 낙찰률을 초과하여 계약한 계속공사 명세

계약일	계약명	예정가격 (A)	계약금액 (B)	전차공사 낙찰률	정당 낙찰률 (C)	정당 계약금액 (D=A×C)	초과 계약금액 (E=B-D)
2024. 5. 2.	◀◀◀◀◀ 4단계 공원녹지 조경유지관리공사	300,584,357	268,061,000	86.36%	87.75%	263,762,773	4,298,227

자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ★★★★★처는 사업부서와 협의하여 설계변경을 시행하여 초과 계약금액을 감액하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★★★★처장은 계속공사의 정당 낙찰률을 초과하지 않도록
초과 계약금액(4,298천원)을 감액하시기 바랍니다. (시정요구(금액))